1. INTRODUCCIÓN

- **Comercio internacional** y **internacionalización** de la empresa española
- **Contrato internacional**: seguridad jurídica, derechos y obligaciones, ejecución y resolución de controversias
- Contenido: intermediación comercial (mediación, representación, agencia, comisión, distribución), **llave en mano**, **leasing** e **INCOTERMS**

2. CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

- **Contrato internacional**: acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue una relación patrimonial con elementos de conexión con más de un Estado
  - Internacionalidad: domicilio de las partes, lugar de ejecución, localización de los bienes
- **Elementos esenciales**: consentimiento, relación jurídica patrimonial, elemento internacional
- **Riesgos**
  - **Jurídicos**: capacidad, ley aplicable, incumplimiento, resolución de controversias
  - **Tecnológicos**: transferencia de tecnología, patentes, marcas, know-how
  - **Técnicos**: diseño, fabricación, instalación, calidad
  - **Comerciales**: insolvencia, impago, introducción en el mercado
  - **Económico-financieros**: garantías, morosidad, tipos de cambio y de interés, financiación
  - **Políticos y administrativos**: cambios normativos, restricciones, control de cambios, burocracia
- **Principios**: **buena fe**, **diligencia de un buen comerciante**, **autonomía de la voluntad** (límite: normas imperativas)
- **Régimen jurídico**
  - **Convención de Viena (CISG)**, 11 de abril de 1980, España desde el **1 de agosto de 1991**
    - Régimen uniforme de formación del contrato y obligaciones de vendedor y comprador
    - Se aplica con establecimientos en Estados contratantes distintos, exclusión posible (**art. 6**)
    - No regula validez ni transmisión de la propiedad
  - **Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I)**, art. 4: ley de residencia habitual del vendedor (compraventa), prestador (servicios), distribuidor (distribución) y franquiciado (franquicia)
  - **Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis)**: competencia judicial
  - **Arbitraje**: **Convenio de Nueva York de 1958** (laudos), **Ley 60/2003**
  - **Principios UNIDROIT**: referencia no vinculante

3. LOS CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

- Complementan la compraventa internacional (vendedor/exportador y comprador/importador)
- Intermediario desarrolla actividad comercial en el país de destino en representación de la otra parte
- Útiles al entrar en nuevos mercados: conocen mercado, idioma y legislación

3.1. Contrato de mediación o corretaje

- Cliente o principal encarga al **mediador o corredor** ponerle en relación con un tercero a cambio de remuneración
- El mediador solo aproxima a las partes, no interviene en la operación
- **Atípico**: sin regulación general en el Código de Comercio, rige lo pactado
- Mediador: diligencia, información, confidencialidad, instrucciones
- Cliente: paga la comisión pactada, normalmente al lograr el resultado
- Frente a la agencia: operación concreta, sin relación estable

3.2. Contrato de representación

- **Representante** promociona o capta clientes por cuenta de la **representada**, que concluye las operaciones, a cambio de remuneración
- Tres figuras
  - **Representante de comercio dependiente**: relación laboral especial, **Real Decreto 1438/1985**
  - **Agente**: intermediario independiente, **Ley 12/1992**. Presunción de dependencia si no organiza su actividad ni su tiempo, relación laboral
  - **Profesional independiente** sin encaje pleno: rige lo pactado
- Contrato fija facultades, remuneración, territorio, duración y causas de terminación

3.3. Contrato de agencia

- **Agente** (empresario independiente) se obliga de forma continuada o estable y por remuneración a **promover**, o promover y **concluir**, operaciones por cuenta ajena
- **Características**
  - Relación estable o continuada
  - Independencia y autonomía
  - Remuneración por comisión
  - No asume el riesgo, salvo pacto de garantía o **credere**
- **Ley 12/1992**, que incorpora la **Directiva 86/653/CEE**
  - Agente: buena fe, diligencia, información, instrucciones razonables, confidencialidad
  - Empresario: información, pago, comunicar aceptación o rechazo
- **Extinción**
  - **Indemnización por clientela** (**art. 28**): máximo, media anual de los últimos 5 años
  - **Daños y perjuicios** (**art. 29**): resolución unilateral de contrato indefinido sin tiempo para amortizar inversiones

  - **Preaviso** en contratos indefinidos: 1 mes por año de vigencia, máximo 6 meses
- **Sentencia Ingmar** (TJUE, C-381/98): indemnización imperativa si el agente actúa en la UE, aunque se elija ley de un tercer país

3.4. Contrato de comisión

- **Comisionista** realiza una operación mercantil por cuenta del **comitente**, en nombre propio o del comitente
- **Arts. 244 y ss. del Código de Comercio**
  - En nombre propio: obligado directamente con el tercero
  - En nombre del comitente: efectos sobre este
- Comisionista: instrucciones, informar, rendir cuentas
- Comitente: abonar comisión y gastos
- **Pacto de garantía o credere**: el comisionista asume el riesgo de cobro a cambio de comisión adicional
- Frente a la agencia: operaciones concretas, no relación estable

3.5. Contrato de distribución

- **Distribuidor** independiente adquiere productos del fabricante y los **revende en nombre y por cuenta propia**, en un territorio, en su caso con exclusiva
- **Atípico**: rige lo pactado, normas generales y de competencia
- Asume el **riesgo de reventa**, remuneración por **margen comercial**
- Distribuidor: comprar y revender, territorio, condiciones de comercialización, existencias, información de ventas
- Proveedor: suministro, información, asistencia técnica, materiales
- Jurisprudencia del Tribunal Supremo: **indemnización por clientela** por analogía en ciertos supuestos
- **Competencia**: **Reglamento (UE) 2022/720**, hasta el **31 de mayo de 2034**
  - Exención por categorías de acuerdos verticales con cuota de mercado hasta el **30 %**
  - Sin restricciones graves, como precios mínimos o fijos de reventa
  - Directrices de la Comisión de 2022

4. OTROS TIPOS DE CONTRATOS

4.1. Contrato de exportación de plantas llave en mano

- Contratista diseña, construye, instala y pone en funcionamiento una planta completa para el propietario o comitente, a cambio del precio
- Contrato **complejo o mixto**: obra, suministro, servicios, asistencia técnica, ingeniería, transferencia de tecnología. Sin regulación específica
- Contratista: responsabilidad global, puede subcontratar, cesión o licencia de patentes y know-how
- Propietario: información y colaboración, precio, recepción
- **Variantes**
  - **Llave en mano** en sentido estricto: entrega de la planta en funcionamiento
  - **Producto en mano**: garantiza niveles de producción, formación del personal

  - **Mercado en mano**: colabora en la comercialización
- Modelo normalizado: **Libro Plata de la FIDIC**, proyectos EPC o llave en mano

4.2. Contrato de arrendamiento financiero (leasing)

- La arrendadora adquiere un bien elegido por el cliente y le cede su uso a cambio de cuotas, normalmente con **opción de compra**
- Sujetos: **proveedor**, **entidad de leasing**, **cliente o arrendatario**
- Marco: **Ley 5/2015** de fomento de la financiación empresarial y **Real Decreto 309/2020** (establecimientos financieros de crédito)
- **Leasing financiero**: financia la adquisición, con opción de compra
- **Leasing operativo**: cesión de uso, sin fin de adquisición
- Régimen fiscal del financiero, **Ley 27/2014** (Impuesto sobre Sociedades): duración mínima **2 años** en bienes muebles y **10 años** en inmuebles o establecimientos industriales

5. LOS INCOTERMS (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

- Reglas de la **Cámara de Comercio Internacional (CCI)** para la interpretación uniforme de términos de la compraventa de mercancías
- Reparten entre vendedor y comprador obligaciones, costes y riesgos de la entrega: transporte, seguro, formalidades aduaneras
- **No son norma jurídica obligatoria**: deben incorporarse al contrato con regla, lugar de entrega y versión (**«CIP Madrid, Incoterms 2020»**)

5.1. Antecedentes

- Primera edición en **1936**
- Revisiones: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y **2020**
- **Incoterms 2020**: en vigor desde el **1 de enero de 2020**, **11 reglas**, **DAT sustituido por DPU**
- Nueva versión no deroga las anteriores, indicar siempre la edición
- Revisión aproximadamente decenal, próxima en torno a 2030

5.2. Finalidad y principios básicos

- Estándar de 11 términos, de la **Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la CCI**, protegidos por derechos de autor
- **Cuatro principios**
  - Terminología simple y precisa
  - Prácticas y usos habituales
  - Rigor técnico en las obligaciones
  - Reparto mínimo, modificable por pacto expreso
- **Delimitan**: documentos del exportador, transferencia de riesgos, reparto de gastos, lugar de entrega
- **No regulan**: propiedad, precio, medios de pago, incumplimiento, controversias

5.3. Características estructurales

- **Vendedor**: entregar, despacho de exportación según regla, documentación, contratar transporte y seguro en grupos C y D
- **Comprador**: recibir, pagar el precio, costes y riesgos según regla, despacho de importación si procede
- **EXW**: excepción, el vendedor no despacha la exportación
  - Comprador no establecido en la UE: el vendedor puede figurar como exportador
  - CCI sugiere **FCA** si el comprador no puede despachar
- **Clasificación oficial**
  - **Cualquier modo de transporte**: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  - **Solo marítimo y vías navegables interiores**: FAS, FOB, CFR, CIF
- **Grupos E, F, C y D** por letra inicial, con obligaciones crecientes del vendedor

5.4. Principales cambios en la versión 2020

- **FCA**: conocimiento de embarque con anotación «a bordo» si el comprador instruye al transportista
- Costes de cada regla concentrados en **A9/B9**
- Seguro diferenciado: **ICC (C)** mínimo en **CIF**, **ICC (A)** en **CIP**
- Transporte con medios propios en **FCA, DAP, DPU y DDP**
- **DAT sustituido por DPU**: descarga en cualquier lugar, no solo terminal
- Requisitos de seguridad del transporte incluidos en obligaciones y costes
- Notas explicativas más amplias
- Uso posible en comercio nacional, como en la UE

5.5. Tipos de INCOTERMS

- España: mucho transporte marítimo, uso tradicional de **FOB**, **CIF** y **EXW**. Contenerización favorece **FCA** y **CIP**
- **Grupo E**
  - **EXW (En Fábrica)**: mercancía a disposición en instalaciones del vendedor, sin carga ni despacho de exportación
- **Grupo F**
  - **FCA (Franco Porteador)**: entrega al transportista del comprador, con despacho de exportación. Polivalente, sustituye a FOB en contenedores
  - **FAS (Franco al Costado del Buque)**: marítimo, carga a granel
  - **FOB (Franco a Bordo)**: a bordo del buque en puerto de embarque, marítimo, graneles, desaconsejada para contenedores
- **Grupo C**
  - **CFR (Coste y Flete)**: vendedor paga el transporte al puerto de destino, riesgo al comprador al cargar en origen, marítimo
  - **CIF (Coste, Seguro y Flete)**: CFR más seguro **ICC (C)**, **110 %** del precio, marítimo
  - **CPT (Transporte Pagado Hasta)**: cualquier modo, riesgo al entregar al primer transportista
  - **CIP (Transporte y Seguro Pagados Hasta)**: CPT más seguro **ICC (A)**, **110 %**. Polivalente, sustituye a CIF en contenedores

- **Grupo D**
  - **DPU (Entregada en Lugar Descargada)**: única que exige descarga en destino, importación a cargo del comprador, cualquier modo
  - **DAP (Entregada en Lugar)**: lista para descargar, sin despacho de importación
  - **DDP (Entregada Derechos Pagados)**: máximo nivel de obligaciones, incluye importación y derechos
- **Elección**: según operación, modo de transporte, lugar de entrega, costes, riesgos y obligaciones aduaneras. No hay un término universal

6. CONCLUSIÓN

- Contratación internacional: delimita derechos y obligaciones y gestiona riesgos
- Intermediación: mediación, representación, agencia, comisión y distribución, según independencia, actuación en nombre propio o ajeno y asunción del riesgo comercial
- Determinantes: ley aplicable y foro o arbitraje
- Llave en mano y leasing: necesidades de internacionalización y financiación
- **INCOTERMS 2020**: marco uniforme de obligaciones, costes y riesgos de la entrega